

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 이사장 지시사항 이행 부적정

2. 관계기관 : ☆☆(★★)

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단 ☆☆ ★★에서는 ♣♣, ☒☒ 등 복지업무를 수행하는 소속기구가 원활히 운영될 수 있도록 지원하고 있습니다.

나. 이사장 지시사항 이행 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며, 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 이사장 지시사항은 공단의 현안과 경영방침에 관한 중요한 사항으로 주관부서에서는 현 실태 및 문제점 분석, 개선계획 수립 시달, 이행사항 관리 등 체계적인 절차에 따라 효율적으로 관리하여 사업수행에 문제가 없도록 해야 합니다.

한편 공단 이사장은 장기요양급여 청구와 관련하여 [표 1]과 같이 워크숍, 공문 등을 통해 총 4회에 걸쳐 문제예방과 재발방지를 지시하였습니다.

[표 1] 장기요양급여 청구 관련 이사장 지시 현황

구 분	문서 제목	공문 시행일
1	임원 및 실·단장 회의 개최 결과 시달	2019. 2.22
2	건강보험 가산금 및 지원금 청구 관리 철저 공문 시달	2019. 2.26
3	의료·복지발전 워크숍 참석 직접 지시 및 결과 통보	2019. 3.18
4	임원 및 실·단장 회의 개최 결과 시달	2019. 3.19

그 뿐만 아니라 보건복지부에서 2019. 03. 15. ~ 19. 기간 동안 □□ 현지 조사를 통해 총 36개월에 해당하는 장기요양급여 및 노인장기요양보험 제반사항 일체를 점검하였고, 이를 통해 부당가산 청구, 조리원 허위신고 등에 대해 지적한 바 장기요양급여 ‘청구 오류’와 관련된 즉각적인 대처 필요성이 더욱 강화되었습니다.

따라서 ☆☆ ★★에서는 이사장 지시사항에 따라 ♣♣의 장기요양급여 청구가 적법하게 이뤄지는지 정확한 실태를 파악하고, ‘청구 오류’가 발생하는 부분에 대해 개선계획을 수립하는 등 체계적인 관리를 통해 추가적인 문제가 발생하지 않도록 해야 하며,

보건복지부 □□ 현지 조사에서 지적된 사항들에 대해 해결방안을 조기에 수립 시행함으로써 이후에 다른 ♣♣이 동일한 ‘청구 오류’로 지적되는 일이 없도록 해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019.3.1.~ 2019.6.30. ☆☆ ★★의 장기요양급여 청구 관련 이사장 지시사항 이행현황을 확인한 결과, 보건복지부에서 □□ 현지조사를 실시하여 부당 청구에 대해 지적했음에도 해당 사례에 대해 상세히 분석하여 공유하거나 개선방안을 수립 시달하는 등 후속 ♣♣ 현지조사 대처에 필요한 사후 관리를 실시하지 않았습니다.

또한 □□을 제외한 5개 ♣♣에 대해 2019.03.21.~27. 기간 동안 청구실태 자율 모니터링을 실시하여 결과를 도출하였음에도 점검결과 보고, 개선계획 시달 등 추가적으로 필요한 후속조치를 공문으로 하지 않았고, 개선사항 통보도 현지 조사 시 구두로만 실시하는 등 체계적으로 관리하지 않았습니다.

그 결과 보건복지부 □□ 현지 조사 시 지적된 ‘청구 오류’가 4월 이후에도

□□을 제외한 5개 ♣♣에서 [표 2]과 같이 발생하였으며, 해당 ‘청구 오류’로 ##의 장기요양급여비용 환수 위험이 있습니다.

[표 2] ♣♣별 청구기준 미 준수 현황

청구오류 구분	□□	△△	◇◇	○○	☆☆	♡♡
㉠㉠㉠㉠	-	4~5월	-	4월	4~5월	4월
㉡㉡㉠㉠	-	4~5월	4월	-	4~6월	-

다. ♣♣ 지원 업무 수행 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「직제규정시행세칙」 [별표 5]에 따르면 ★★ 업무분장은 복지사업 총괄에 관한 사항, 복지사업 유관 법령 개정사항 적용에 관한 사항, 복지사업 인력관리·시설운영 등 업무기준 표준화에 관한 사항, 입·퇴소 관리, 운영손익, 서비스 운영 등 통계관리 및 지원에 관한 사항 등으로 정하고 있습니다.

또한 공단 「보훈요양원 운영규정」 제38조(장기요양급여비용의 청구)에 따르면 장기요양보험 급여비용은 노인장기요양서비스의 수가 및 산정지침에 의하며, 청구요령은 노인장기요양급여비용의 청구방법 및 청구명세서 작성요령(고시)에서 정한 바에 의한다고 정하고 있습니다.

장기요양급여는 ♣♣ 수입의 약 95%를 차지하는 매우 중요한 사항으로 그 청구의 기준과 산정방법을 규정하고 있는 「노인장기요양보험법」, 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 대한 고시」 등의 관계법령을 적정하게 해석하여 그 적용방법을 설정하는 것은 ★★의 기본적인 업무인데다 해당 법령이 매년 2~3회(2018년 3회, 2017년 2회, 2016년 3회, 2015년 3회) 개정되어 기준이 자주 변경되는 점을 감안하면 그 필요성은 더욱 강화되고 있습니다.

따라서 ☆☆ ★★에서는 장기요양급여 관련 법령 해석, 운영기준 표준화 등을 통해 업무를 수행하는데 필요한 가이드라인을 설정함으로써 ♣♣이 통일된 기준에 따라 운영될 수 있도록 할 뿐만 아니라 장기요양급여 청구 업무를 체계적으로 지원함으로써 ♣♣에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 차단할 수 있도록 해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆ ★★ ♣♣ 관리현황을 확인한 결과, 2018.10.19. ◇◇에서 본사 ★★로 ‘장기요양급여비용 청구실태현황 보고(‘18.10.19.) 공문을 발송하여 [표 3]와 같이 근무시간 인정기준과 관련된 장기요양급여비용 청구의 현 실태와 문제점을 지적하면서 대책마련을 요구하였으나 접수치 않고 반려하였습니다.

[표 3] 장기요양급여비용 청구 실태현황 보고내용

구분	내 용
현 실태	· 장기요양급여비용을 청구하고자 할 때는 장기요양기관 관리현황 및 종사자 근무현황을 ■■에 통보하고 있음
문제점	· ■■의 근무인정기준과 공단의 인정기준이 다르고, ♣♣별 가이드라인이 없어 청구담당자가 임의적으로 근무 현황표를 작성
	· 매년 ■■ 인력배치가산지표 현장점검으로 실제근무와 청구한 종사자 근무현황이 동일한지 확인하고 있으며, 사실과 다른 것이 확인될 경우 급여비용 청구액이 지급되지 않거나 환수될 수 있음
	· ■■ 근무인정 기준에 따라 원칙적으로 근무현황을 작성 및 제출 시에는 법정 인력배치기준 미 충족으로 급여비용 감액 및 인력추가배치 가산금을 청구하지 못하여 수익이 감소
건의사항	· 근무시간 인정기준과 상이한 부분을 검토하여 6개 ♣♣의 청구 기준 일원화와 모니터링에 대비할 수 있는 대책방안 강구 요청

또한 ☆☆에서는 2018.11.29. 2018년 제3차 ♣♣ 워크숍을 개최하여 ◎◎, ▣▣, ●● 등과 같이 ◇◇에서 제기했던 ■■과 우리 공단의 근무시간 인정기준이 달라 생기는 문제에 대해 토의한 후 대책방안을 마련해 줄 것을 2018.12.05. ☆☆에 공문(2018.12.05.)으로 요청하였으나 후속조치는 없었습니다.

그리고 ☼☼ 주관으로 2019.03.08. 의료·복지발전 워크숍을 개최하여 건강보험 가산금 및 지원금 실태와 ♠♠ 현안업무에 대해 발표, 토의하면서 ☆☆실장은 [표 4]과 같이 물리치료사의 인력배치기준 위반 가능성, 물리치료사·운전원 등 필수인력 추가 확보 노력 필요 등 장기요양보험 청구실태를 발표하였는데 해당내용 대부분이 장기요양시설에 국한되어 있어 주간보호기관에서 발생할 수 있는 장기요양급여 청구위험에 대해서는 제대로 논의하지 못했습니다.

[표 4] 장기요양급여 청구실태 토의내용

구분		내 용
장기요양 가산·감액 제도	가산제도	· 법정인원을 초과하여 배치한 인원 등에 대해 급여액에 일정금액 가산 · 인력추가배치, 야간직원 배치, 간호사 배치, 맞춤형 서비스 제공
	감액제도	· 정원초과, 인력배치기준 위반, 전문인 배상 책임보험 미 가입
	근무인원 산정	· 인원 산정 기준, 월 기준 근무시간, 특례 등
입소시설 요양급여 가산 청구현황	인력가산	· (요양보호사) 감액청구 가능성 없음 · (간호조무사) 감액청구 가능성 없음 · (사회복지사) 감액청구 가능성 없음 · (물리치료사) 법정인력 근접운영으로 감액우려
	야간가산	· 주간 대비 야간근무인력 평균 2:1 이상 운영
	간호사 배치	· 시군구에 신고된 간호사 인원만큼 가산 청구
	맞춤형 프로그램	· 가산금 인정기준 모두 충족

구분	내 용
청구실태 분석	· (입소시설) 물리치료사 감액관리 철저 시 가산적용 및 적법 청구 동시 달성 가능 · (휴가기준 상이) ■■■ 휴가기준과 공단 인정기준이 상이하여 인력배치기준 위반 가능성 있음 · (대처방안) 공단과 ■■■의 휴가 인정기준 차이 해소를 위해 공무원 인정수준 건의 및 인력확보 추진, 모니터링 강화, 운전원·물리치료사 등 필수인력 확보

이와 같이 ★★는 장기요양급여비용 청구와 관련된 문제점을 2019년 이전에 인식했음에도 적절한 대책을 마련하지 않았으며, 2019년 3월 □□ 현지조사 이후에도 ‘청구 오류’ 예방을 위한 명확한 가이드라인 등을 제시하지 않음으로써 위 현지조사에서 지적된 ‘청구 오류’가 4월 이후에도 □□을 제외한 5개 ♣♣에서 발생하는 결과를 초래하였습니다.

한편 ★★는 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 대한 고시」 등 복지사업 관련 주요 법령이 수 차례 개정됐음에도 2018년부터 개정내용에 대해 검토하거나 분석하지 않았을 뿐만 아니라 개정 법령에 대해서 ♣♣에 공문으로 통보하지 않았습니다.

또한 ★★는 업무분장에 장기요양급여 청구 관리에 관한 내용이 없는 점, 청구 업무가 ♣♣의 본연의 업무라는 점, 청구기준과 가이드라인 설정과 해석이 ■■■의 고유권한이라는 점 등의 이유로 장기요양급여 청구 지원업무를 체계적으로 이행하지 못하고 있습니다.

4. 관계기관 의견

☆☆ ★★에서는 감사의견을 수용하면서 향후 ★★의 기능을 강화함으로써 전 ♣♣의 인력, 예산, 재무, 청구 등 제반업무를 관리 감독할 수 있는 사업본부 조직으로의 발전이 필요하며, 이번을 계기로 ♣♣ 정원·인력·업무 표준화, 청구 기준 해석 공유시스템 구축, 근무예정일수 모니터링 프로그램 개발, 상시 모니터링 등 착오 청구 방지와 더불어 투입인력에 대한 정당한 급여를 받을 수 있는 청구체계 정립을 건의하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎는

- “나”항과 관련하여 이사장 지시사항이 문제없이 이행될 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바라며,(통보)
- “다”항과 관련하여 장기요양급여 관련 법령 해석, 청구기준 일원화 등 청구 관리를 포함한 ♣♣ 지원업무를 적정히 수행할 수 있도록 조직 및 업무체계를 보완하시기 바랍니다.(통보)

○ ▲▲는

- “나”, “다”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)